

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3067/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วยูฮะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยอุตสาหกรรม
มันสำปะหลัง ขอนแก่น

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

การวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมของจำเลยเป็นการปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 มิใช่เป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์จึงยังไม่มี
สิทธิรับเงินดังกล่าวไป

คดีนี้เดินศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 7,000,000 บาท แก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยด้วยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 7
พฤศจิกายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน
2,896,249.80 บาทตามที่โจทก์ขอ หากจำเลยไม่ชำระ ให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่
5852 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นพร้อมสิ่งปลูกสร้างออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลย
ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 60,000 บาท จำเลยยื่นอุทธรณ์พร้อมก็นำเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่ต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลจำนวน 260,655 บาท

ต่อมาก่อนที่ศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ยื่นคำแถลง
ขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่จำเลยวางศาลไว้เพื่อใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นอ้างว่าเป็นเงินที่จำเลยได้ชำระให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยวางเงินดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ มิได้วางเพื่อ
ชำระให้โจทก์ ในชั้นนี้โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับไปโจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค
1 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลย
นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ โจทก์จะ
ขอรับเงินดังกล่าวนั้นไปได้เลยหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การวางเงินค่าฤชา
ธรรมเนียมของจำเลยเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 229 หาใช่เป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ไม่ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวไป
ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>